

1501243-31.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2138918/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 25118431 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniele Vieira Abreu

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501243-31.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501243-31.2022.8.26.0616 - 551/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2138918/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 25118431 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniele Vieira Abreu

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

DANIELE VIEIRA ABREU foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 10h30mini, na Rua Dom Pedro I, nº 356, Vila São João, nesta comarca de Poá, trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 19 porções de cocaína, pesando 11,33g; 18 porções de cocaína na forma de 'crack', pesando 3,58g; 1 porção de cocaína na forma de 'crack', pesando 8cg; 16 porções de maconha, pesando 25,37g; e 1 porção de maconha, pesando 97 cg.

A acusada foi notificada e apresentou defesa prévia (fls. 84, 93/103).

A denúncia foi recebida em 2 de agosto de 2022 (fls. 119/120).

A ré foi citada (fls. 150).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que a acusada foi interrogada.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia.

A acusada postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 5/6, 8/11), boletim de ocorrência (fls. 28/30), auto de exibição e apreensão (fls. 3/4), laudo de constatação (fls. 22/25) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 76/78).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, a ré sustentou que "esporadicamente realiza 'uber' para um traficante não identificado, ou seja, a interrogada pega as drogas com o aludido traficante, leva ao cliente e, em seguida, entrega o dinheiro da venda ao traficante. Na data de hoje o traficante pediu para que a indiciada vigiasse os entorpecentes enquanto ele iria tomar café. Em troca a indiciada receberia três 'pedras de crack' e, no retorno do traficante, receberia mais duas 'pedras'. Nesse momento foi abordada pela polícia militar e conduzida a esta unidade. (...)." (fls. 5).

Em juízo, alegou que é dependente química de 'crack' e já foi internada algumas vezes para tratamento. Narrou que, na data dos fatos, o traficante ofereceu três pedras de 'crack' para vigiar a sacola, que continha a droga. Explicou que foi a primeira vez que isso aconteceu. Negou conhecer os policiais e não apresentou ressalvas.

A confissão da acusada foi confirmada pela prova oral produzida.

André Pinheiro Ramos, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina e, ao passar na rua indicada na denúncia, que é conhecida como ponto de tráfico de drogas, visualizou a ré manipulando algo em um cano. A acusada, ao perceber a aproximação da viatura, deixou o local, mas foi detida.

Afirmou que, dentro do cano, foram encontradas porções de 'crack' (16), cocaína (16) e maconha (1), além da quantia em dinheiro (R\$ 2,00). Questionada, a acusada alegou que era usuária de droga. Depois da apreensão de parte das drogas em seu poder, afirmou que era 'uber de droga', entregando entorpecentes a usuários. Disse ainda que ganhava R\$ 1,00 por porção vendida. Reconheceu a ré. Conhecia de vista a ré.

Semelhante é o depoimento de Rodrigo de Oliveira Mota.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pela acusada ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido.

Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos policiais. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão da ré, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, a acusada não se opôs à ouvida dos policiais militares arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341), o que afasta a tese de desclassificação.

Aliás, para que ocorra a desclassificação, é necessário que a Defesa comprove efetivamente que a acusada é usuária de droga. Não basta a simples afirmação. Caso contrário, todo acusado que alega ser usuário de entorpecente (o que acontece com a maioria e com o objetivo de se livrarem da responsabilidade criminal) teria sua conduta desclassificada, o que acarretaria expressiva impunidade.

Vale lembrar que eventual consumo de entorpecente não afasta a traficância, já que o usuário é um potencial traficante, que faz da mercancia ilícita a forma de sustento de seu vício.

Nessa toada:

"TÓXICOS - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Descabimento - Agente surpreendido quando guardava cerca de 200 gramas de cocaína - Expressiva quantidade da droga apreendida que, aliada à maneira como estava acondicionada, aos depoimentos dos policiais e ao fato de o réu se dizer desempregado, evidencia a prática do tráfico de entorpecente, sendo que o fato de o acusado ser usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, mesmo porque o comércio ilícito é freqüentemente utilizado para obtenção do dinheiro necessário à manutenção do vício e ao próprio sustento - Recurso improvido" (Apelação Criminal n. 993.08.026446-5 - Araras - 9ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Coelho - 23.07.08 - V.U. - Voto n. 6513).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que a acusada não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

"Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes" (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro, os depoimentos dos policiais militares e a confissão) evidenciou que a ré praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de

sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568). "Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940). Necessário destacar que a ré, que foi presa em poder de cinquenta e cinco porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha, além de dinheiro (R\$ 2,00), cuja origem lícita não ficou demonstrada, afirmou que guardava o entorpecente a pedido do traficante, as quais poderiam atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta do delito. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III). Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que a acusada não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ela mantinha seu sustento com a atividade ilícita (declarou que não trabalhava). Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, 'crack' e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

De outro lado, presente a atenuante da confissão, razão pela qual a compenso com a aludida agravante, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, levando-se em conta a ausência de indícios do envolvimento da acusada (primária e não ostenta Maus antecedentes) com o tráfico ilícito de drogas, excepcionalmente, aplico o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar mínimo diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (os quais poderiam atingir inúmeros usuários). Assim, reduzo a sanção em 1/6, totalizando 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 480 dias-multa.

À míngua de informações sobre a situação financeira da ré, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e a decisão proferida no HC 596.603-SP, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, porque ainda estão presentes os requisitos que deram origem à prisão preventiva da ré (fls. 36/37). Além disso, a acusada respondeu ao processo presa, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar DANIELE VIEIRA ABREU à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 480 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA